

1501268-71.2019.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Renato dos Santos
Comarca: Cajamar
Foro: Foro de Cajamar
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de maio de 2019, por volta das 18h49, na Rua Antônio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cajamar
Foro de Cajamar
1ª Vara Judicial
Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1501268-71.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501268-71.2019.8.26.0544
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de maio de 2019, por volta das 18h49, na Rua Antônio Carlos Paiva Camelo, 17, Parque Maria Aparecida, Município de Cajamar, subtraiu, para si, um quilo de carne seca, dois pacotes de presunto e queijo, oito pacotes de suco da marca Tang e um quilo de coxa de frango, pertencentes à vítima, Supermercado Nossa Senhora Aparecida do Paraíso, "Mercado Cuica" (auto de exibição e apreensão às fls. 10/11). A denúncia foi recebida em 17/10/2019 (f. 101-102). O réu foi citado (f. 128) e apresentou resposta à acusação às f. 133-136. Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas. O réu teve sua revelia declarada. O Ministério Público e as Defesas apresentaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação é procedente.

A materialidade ficou provada pelo boletim de ocorrência (f. 6-9), auto de exibição/apreensão (f. 10-11), laudo pericial (f. 71-92) e pela prova oral.

A autoria é indubitosa.

A testemunha Newton Jose da Silva – policial militar – disse que estava em patrulhamento e foram acionados via COPOM por ocorrência de furto no local dos fatos; que viram o proprietário e este indicou o estacionamento e o réu saía com as mercadorias; que o abordaram e questionaram; que confessou o furto; que o encaminharam à delegacia; que estava fora do estabelecimento; que estava com os objetos na sacola; que havia câmeras de segurança e filmaram o réu subtraindo as coisas; que não conhecia o réu.

A testemunha Anderson Aparecido Silva de Oliveira – policial militar – disse que isso foi em 2019; que foram acionados por um furto em andamento e chegaram até o local; que o dono indicou que o réu estaria no estacionamento; que o abordaram e o réu estava com as mercadorias; que não se recorda se o réu confessou; que se lembra de frios, pacote de suco; que não conhecia o réu.

O réu ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NETO teve sua revelia declarada.

Os depoimentos das testemunhas, bem como o laudo pericial, deixaram claro que o réu praticou o delito de furto.

No mais, cumpre ressaltar que a apreensão do agente na posse da res gera presunção de autoria, acarretando inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado o ônus de comprovar justificativa plausível para a posse exercida sobre o bem.

Não há que se falar em absolvição em razão do princípio da insignificância, uma vez que o valor dos objetos furtados tem apreciação econômica, mormente em se tratando de objetos que somados constituem valor expressivo de compra em supermercado.

Deste modo, de rigor a condenação.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, às penas de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, sendo que o dia multa equivalerá a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade.

O regime inicial da pena privativa de liberdade será o aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os motivos e pressupostos da medida cautelar.

Deixo de fixar valor de indenização por ter havido restituição do bem.

Condene os réus nas custas e despesas do processo. Caso beneficiária da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários em favor do(s) patrono(s) do(s) ré(us) no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e tome as providências necessárias. Oportunamente, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

Cajamar, 30 de novembro de 2022.